

1526882-85.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2300971/2021 - 33º D.P. PIRITUBA, 21209696 - 33º D.P. PIRITUBA, 3805/21/333 - 33º

D.P. PIRITUBA, 3807/21/333 - 33º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526882-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526882-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2300971/2021 - 33º D.P. PIRITUBA, 21209696 - 33º D.P. PIRITUBA, 3805/21/333 - 33º

D.P. PIRITUBA, 3807/21/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2300971 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ALEF RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"ALEF RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Mogeiro, altura do numeral 1495, bairro Perus, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 33 porções de crack, contendo um total de 6,7 gramas; 66 porções de cocaína, contendo um total de 27,1 gramas; e 08 porções de maconha, contendo 11 gramas, em desacordo com determinação

legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo de constatação de fls. 26/28), substâncias estas que causam dependência física e psíquica e constantes da Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017), conforme os Laudos periciais acostados aos autos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, conhecido ponto de tráfico de drogas, o denunciado trazia consigo e guardava no interior de uma mochila, para fins de entrega ao consumo de terceiros, os entorpecentes supramencionados. Ocorre que guardas municipais, em patrulhamento de rotina, visualizaram o denunciado escondendo referida mochila atrás de uma árvore, em atitude suspeita. Em revista pessoal, os guardas localizaram com o denunciado a quantia de R\$ 10,00 (dez reais); em referida sacola, por sua vez, os entorpecentes referidos, além de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 97/98). A denúncia foi recebida aos 26 de janeiro de 2022 (fls. 102).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se ao acusado a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha Emerson Fernandes, policial militar, disse que visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, guardaram uma sacola contendo entorpecentes; o acusado é que quem estava com a sacola e a guardou atrás de uma árvore; quem estava ao lado do acusado foi Israel; não perdeu de vista o acusado em nenhum momento; no momento em que chegaram havia pessoa saindo do local e saíram de lá.

A testemunha Paulo Henrique, guarda municipal, disse que estavam passando pelo local, quando avistaram dois indivíduos, o acusado e outro indivíduo; ao perceber a aproximação, o acusado jogou um objeto ao solo; constaram tratar-se de drogas; havia maconha,, cocaína e crack e uma quantia em dinheiro, todos objetos estavam juntos na sacola; não o perdeu de vista; no momento que ele dispensou já fizeram a abordagem.

Em juízo, o acusado disse que já foi condenado; sobre os fatos, disse que no momento em que os policiais o viram estava dentro da biqueira, com dez reais no bolso; é usuário; não havia traficante; estavam esperando, quando foram abordados; eles retornaram e disseram que as drogas eram de sua propriedade; é morador de rua. As provas são firmes para a condenação.

Ambas as atestemunhas ouvidas em juízo afirmaram que estavam passando pelo local dos fatos, oportunidade em que avistaram dois indivíduos, sendo um deles o acusado. No momento em que percebeu a aproximação da viatura, o acusado teria se desfeito da sacola que portava. Diante disso, os guardas foram verificar o que havia na sacola,

momento em que constataram que estavam acondicionadas diversas porções de drogas. Indagados, os guardas afirmaram que visualizaram que foi o acusado quem se desfez da sacola e não o perdeu de vista.

Nada há nos autos que coloque em dúvida a versão apresentada pelos guardas municipais. Também, nos delitos de tráfico de drogas, é dificultoso o arrolamento de civis para servirem de testemunhas.

Não bastasse tudo isso, não há nos autos qualquer elemento que pudesse indicar que os guardas tivessem motivo ou intenção para acusar o acusado que não conheciam de crime de tamanha gravidade.

Além disso, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas revelam a finalidade de venda dos entorpecentes, de modo que a conduta praticada amolda-se perfeitamente ao tipo penal acima mencionado.

Desta forma, entendo que as provas são firmes para a condenação.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. .

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias legais atenuantes. O réu é reincidente (processo nº 0000595-60.2016.8.26.0156), de modo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que réu reincidente e de maus antecedentes. Ausentes causas de aumento de pena, fixo a pena em definitivo em 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu ALEF RIBEIRO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional

Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente"

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA